

시 정 요 구

1. 제 목 : 이자만 남은 채권의 관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 무담보채권의 회수 실익을 분석하여 채권 정리하는 등 공사 무담보채권을 정리·관리하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제94조 제4호에 따르면 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권을 포기한다고 되어 있으며, 규정 제95조 제2항에 따르면 채권을 포기하였을 때에는 원장을 마감하고 관리업무를 종결하도록 되어 있다.

또한 ‘이자만 남은 공사채권 관련 업무처리 기준 통보’(2014. 11월)에 따르면 이자만 남아 있고 회수가능 재산이 없는 채권은 채권관리시스템을 통해 각 부점에서 개별 승인을 통해 채권 포기(이자면제) 하도록 되어 있다.

따라서, 무담보채권을 효율적으로 관리하기 위해서는 이자만 남고 회수가능 재산이 없어 관리실익이 없는 채권을 포기하여 불필요한 행정력 낭비를 방지하여야 하고, 적기에 포기함으로써 상환능력 없는 채무관계인의 채무부담을 경감시킬 수 있도록 적극적으로 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 6. 30. 현재 경기지역본부에서 관리 중인 이자만 남은 채권 중 회수가능 재산이 없는 무담보채권에 대하여 채권 포기 업무가 제대로 이루어졌는지를 점검한 결과

채무자 ■■■ 채권(○○○○○ ○○○○-○○○○)의 경우 2019. 4. 10.에 법원으로부터 면책결정을 받았고 현재는 이자만 남아있으며 주채무자 소유 회수가능 재산도 없어 채권포기 대상임에도 감사일 현재까지 해당 채권을 포기하지 않는 등 [별표 2] “이자만 남은 채권의 포기 대상 명세”와 같이 채권포기하지 않은 사례 30건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무담보채권이 이자만 남았을 경우에는 주채무자 소유 발견재산에 대한 회수 실익을 철저히 검토하여 적기에 채권 포기(이자감면)을 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 이자만 남은 채권 중 회수가능 재산이 없는 무담보채권 30건에 대해 채권포기를 하고, 향후 채권 관리업무의 불철저한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)

[별표 2]

이자만 남은 채권의 포기 대상 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	채 무 자	채 권 잔액	매입대금 잔액	포기대상 이자
합 계(총 30건)			0	0	422,542,667
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

“기재 생략”